

עין משפט‏ גר מצוה

יא:

א א מיי פ"ז מהל' י"ט הלכה ג טוש"ע א"ח סי' תקל"ט סעיף א':
ב ב מיי פ"ה מהלכות אבל הלכה י טוש"ע י"ד סי' שפ סעיף י':
ג ג מיי שם:
ד ד ה טור יו"ד סי' שפ ושו"ע שם סעיף ה':
ה ה מיי שם הלכה י"א טוש"ע שם סעיף י':
ו ו ח מיי שם טוש"ע שם סעיף ו' [אל' די':
ז ז מיי שם הלכה יב טוש"ע שם סעיף יג:
ח י מיי שם הלכה יג טוש"ע שם סעיף יז:
ט כ מיי שם טוש"ע שם סעיף יח:
י ל מ (מיי) שם הלכה ט ועיין בכ"מ שם טוש"ע שם סעיף כא':

רבינו חננאל

מי שהפך את זיתיו לטונג, ואירעו אבל או אונס או שהטעוהו הפועלים ובגסו המועד, טוען קורה ראשונה ומניחם לאחר המועד דברי ר' יהודה, ר' יוסי אומר זולף וגומרא' כדרכו. פירש אם מותר לעשות מלאכתו במקום פסידא אם לא, וקפץ ומורה לנו בחולו של מועד שמותר במקום פסידא. ופירק רב שישה בריה כדאי, זאת אומרת דברים המותרין בחולו של מועד אסורין לעשותן בימי אבלו. תניא כותיה, דברים שעושין לאבל בימי אבלו, פירוש התירו משום פסידא לעשות לו אחרים ולא הוא. אבל על ידי אחרים התירו לו להפוך זיתיו ולגוף כדיו ולהעלות פשתו מן המשרה וצמרו מן הוורה ומרביצין שדהו משתגיע עונת המים שלו. ר' יהודה אומר אף זוורעין כו'. רבן שמעון בן גמליאל אומר וזיתיו הפוכין פשתו במשרה צמרו ביוורה ואין שם אומן אלא הוא, הרי זה עושה בצנעא בתוך ביתו. וכן היה אומר, אם היה ספר או בלן לרבים, והגיע הרגל, ואין שם אלא הוא, הרי זה יעשה. העריסין והתוכרין והקבלנין בשדותיו הרי אלו יעשו, אבל החמרין והגמלינן [והספנים] והספינות שלו לא יעשה מלאכה בהן בימי אבלו. ואם היו מקודם מושכרין ביד אחרים עושין. שכיר יום שלו אפילו בעיר אחת לא יעשה, היתה מלאכת אחרים בידו בין בקיבולת בין שאינה מקיבולת לא יעשה, היתה בקיבולת ביד אחרים, בביתו לא יעשו, בבית אחר יעשו. מריון ומר בריה דרב אחא הוו שותפי, אירע ביה במר בריה דרב אחא אבל, שדר ופסקיה לגמליה. אמר רב אשי והתניא אם היו מושכרין אצל אחרים שור.

ודחינן, הני מילי באיניש דעלמא, אבל אדם חשוב אפי' מושכרין לא.

^{[א] רבינו לא גרס וגף גבי זיתים וכי"כ בגש"י בחלפס ובג"י שם דלא גרסינן וגף.}

רבי יוסי אומר זולף וגומר וגף כדרכו. פי' בקונטרס לישנא אחרתנא וגף משום ^[א] דליכא פסידא שמוליקין בלא מגופה וי"ל דלריך לכסותו מפני השרצים ומינהו מגופה לא היה רריך דדיו בכיסוי מועט ^[ב] ושמן חדש מתקלקל: **אפי"ן** חול' המועד דאסורא במלאכה **מדאורייתא**.^[1] פרק קמא (דף ג. ב.ד"ה משקין) פירשתי: **רבי יהודה אומר אף זוורעים** כו'. במתניתין מחמיר רבי יהודה וכאן מיקל:

בזרין לגוף. ספרים אחרים כדו:

רבן שמעון בן גמליאל אומר כו'.

ואף על גז דרנן שמעון בן גמליאל נמי מודה לדרכ שישא צריה דרצ אידי דאסורין צימי אכלו מודה היכא דאין שם אומן אלא הוא דשרי וצלינעא ^[ג] יעשו ע"י אחרים משום פסידא דמשכיר שרינן וגבי אכלו דשרינן הוא עלמנו צאין שם שיעשה כמותו ואומן לרבים וספר וכו' משום דלורך דרביס ורגילא שריא לעיל ויש מפרשים דהא דשרינן לאכל עלמנו ^[ד] כשלא ימנא אחרים כדמשמע הלשון ואין שם אומן אלא הוא אכל לכתמילה רריך לעשות על ידי אחרים מיהו לפי הטעם הזה לא ידענא בצמרינן וספרין כשמושכרין אכל אחרים למה אין מלריך בסמון על ידי אחרים ולפי טעם קמא ניחא דאין מי שיעשה דבר זה בלאותו שיש ^[ה] לאומנות דחמר וגמל וספן: אמר

היוורה ואין שם אומן אלא הוא הרי זה יעשה בצניעא ^[ה] יתר על כן אמר רבן שמעון בן גמליאל אם היה אומן לרבים וספר ובלן לרבים והגיע עת הרגל ואין שם אומן אלא הוא הרי זה יעשה ^י האריסין והתכירין והקבלנין הרי אלו יעשו אחרים בשבילן ^י החמרין הגמלין והספנין הרי אלו לא יעשו ^ה ואם היו מושכרין או מושכרין אצל אחרים הרי אלו יעשו ^ט שכיר יום אפילו בעיר אחת לא יעשה היתה מלאכת אחרים בידו אע"פ שבקיבולת לא יעשה אף על פי שבקיבולת ולא מיבעיא שאינה קיבולת אדרבה קיבולת כדריה דמי אלא אימא ^י בין קיבולת בין שאינה קיבולת לא יעשה ^ב היתה מלאכתו ביד אחרים בביתו לא יעשו בבית אחר יעשו מריון בריה דרבין ומר בריה דרב אחא בריה דרבא ^ל הוה להו ההוא גמלא דתורא בהדי הדדי איתרעא ביה מילתא במר בריה דרב אחא בריה דרבא ופסקיה לגמליה אמר רב אשי גברא רבה כמר בריה דרב אחא עביד הכי נהי דלפסידא ידידיה לא חייש אדאחרים לא חייש והא תניא אם היו מושכרין או מושכרין אצל אחרים הרי אלו יעשו והוא סבר ^ט ^ט אדם חשוב שאני אמר

מי שהפך אם זיסי. שהזמינן ליתנס על גבי הדב להוציא מהן שמן: ואירעו אכל. בשאר ימות השנה שלא סמוך לרגל ואינו יכול ליתנס על גבי הדב לפי שאכל אסור בעשיית מלאכה: או **אונס**. היינו מילתא אחריתי כלומר מי שהפך את זיתיו לפני הרגל ואירעו אונס ולא היה יכול ליתנס על גבי צית הדב וצא הרגל: או **שהטעוהו פועלים**. שהשכיר ליתנס על גבי צית הדב קודם הרגל ולא בלא: **טוען קורה ראשונה**. כלומר נותנן על גבי צית הדב צרגל וסוחט עליהן הקורה פעם אחת דאי לא עביד הכי איכא פסידא יתירא: **ומניה**. צו שלא יסחוט יותר עד לאחר המועד: **זולף וגומר כדרכו**. כלומר נותנו על גבי צית הדב וסוחט הכל. כל מידי דשפון קרי זילוף: **גב' פסח צאלא וסיים צמוע**. דקתני מי שהפך את זיתיו ואירעו אכל ולא פירש אם יכול לטעון קורה צאצילות אם לא אלא מילי דמועד קא פריש דכי אירע לו קודם המועד אונס טוען קורה ראשונה במועד: **אסור צימי אכלו**. כלומר להכי לא פריש דאסור לו לטעון אפילו קורה ראשונה צימי אכלו: לא **מיבעיא צימי אכלו**. דאין אסור במלאכה אלא מדרבנן דשרי לטעון קורה ראשונה: **אלא אפילו**. חולו של מועד דאסירא ציה מלאכה מדאורייתא דכתבי

(שמות כג) את חג המזות תשמור שבעת ימים לימד על כל החג שהוא אסור^[א]: **במקום פסידא שרו רבנן**. לטעון קורה ראשונה: **העושין לאכל**. אחרים אכל הוא עצמו אינו רשאי: **כדו לגוף**. מגופת החצית: **וזיסיפו הפוכין**. נותנין אותן על צית הדב וטוענין לו קורה ראשונה אכל הוא עצמו אינו עושה היינו כרצ שישא דאמר דצריס המותרין בחו"מ אסורין צימי אכלו: **ופשטנו להעלות מן המשרה**. כל הני צית צבו פסידא: אי לא עביד להו: **משתגיע עונת המים שלו**. כשהגיע זמנו להשקות השדה שכן היו נוהגין כל אחד ואחד משקה כל השדות שצנקהא איש יומו או שצוע אחד: **שדה ניר**. שדה חרושה: **שדה העומדת לפשון**. שדה פשון ששם לא תורע צצכיר צצדה ניר תורע צאפל ולא היו פסידא יתירא: **צנן**. שומר צית המרחץ ומשמשן צצית המרחץ ונוטל מכל אחד שכרו: **והגיע עם הרגל**. שהכל רכירין לו הרי זה יעשה כיון דצית ליה פסידא ואיכא נמי לורך רצים. ול"ג הכא צצניעא דהא רצים הוא: **האריסין**. מקבלי השדות לשנים לשליש ולרביע: **התכירים**. שקיבל לשמירה ולעובדה לסכום כך וכך כורין איני נותן לך ממנה: **והקבלנים**. שקיבלו לשומרה לזמן פלוני צצכוס כך וכך צין יהיה הרצה או מעט הרי אלו יעשו אחרים צצצילים: **הגמלים והספנים הרי אלו לא יעשו**. לא ישכירו לכתמילה לפי שהמלאכה שלהם הוא: **ואם היו מושכרין או מושכרין**. הם או צהמתם אכל אחרים למהלך חדש או חדשים הרי אלו יעשו הם לעצמן ולא יפסידו כל שכרן ובעלים נמי לא יפסידו. והכא לא קתני על ידי אחרים שהרי הן צעצמן מושכרין אכל אריסים אפשר להם על ידי אחרים צעצודת קרקע: **שכיר יוס**. אחד ואפילו צעיר אחרת ואין יודעין שם שהוא אכל וליכא משום מראית העין: לא יעשה. הואיל וצידו לחזור כדאמרין (צ"ק דף קטז:) פועל חוזר ואפילו צחצי היום וליכא פסידא כולי האי: **אם היסא מלאכת אחרים צידו**. צציתו כגון צגד לארוג הואיל וצצרותיה לגומרו לאחר זמן הרי ^(א) אלו לא יעשו: **ואע"פ שצקיצולנס**. אחרים היא שקיבל עליו לצמיתות אותו צגד לאורגו צכך וכך: **קיבולת**. לעשות צכך וכך ^(י) (שרי): **כדידיה דמיא**. ואסור אכל שאינה קיבולת דלא הוה כדידיה שרי: **צצציו**. של אכל לא יעשו אותו ^(ט) משום חשד שיאמרו הוא צעצמנו מסייע במלאכה. אי נמי שלא יאמרו צימי אכלו השכירו לזה הפועל: **גמלא**. צמד צקך צין צניהם שור אחד לזה ושור אחד לזה: **איסרע ציה מילנא**. אצילות: **פסקיה לגמליה**. הפסיק שורו מן הצמד ולא שלחו לחרוש צצדה לפי שהיה אכל ומצווה על צצציתם צהמתו מדרבנן: **להפסד ידידיה לא חייש**. דלא קא מעבד ארעא מגמליה משום דאכל הוא: **לפסידא דאחריני**. כגון מריון לא חייש דלא קא משדר לגמליה הוי ליה פסידא דלא הוה ליה צהמה לחרוש וכיון דשרי דתתניא אם היו מושכרין וכו' הוה ליה למיתש אפסידא דחצריה: **הוא סבר**. מר צריה דרצ אחא: **אדם חשוב שאני**. דהא והא אסור לדדיה למיעבד:

מקבלי

מי שהפך פרק שני מועד קמן

מסורת הש"ם

^(א) שמחות פ"ה, (ג) ונקמן יב. שבת נא. וי"ן,
^(א) [תגייה ית.], (ד) ס"א אינו,
^(ב) ס"א ושמה, (ו) ויעי' מוס' דתגייה ית. ד"ה חולו ומוס' ע"ז כב. ד"ה מישוק ליה,

הגהות הב"ח

^(א) רש"י ד"ה אם היכה כו' לאחר זמן הכי לא יעשה אף על פי שבקיבולת כו' קן לריך להיות והד"א ותיבת אלו נמחק: (ב) ד"ה צימו של אכל לא יעשו אומן אחרים משום חשד: (ג) תוס' ד"ה רבי יוסי כו' דליכא פסידא בשמולייבן. וצימת אלו נמחק: וגף לא גרסי גבי זיתים משום דאין דרך לעשות ליתים מגופה דלפ"י הניחו מגולה לא פסדי וכן נמנא כפרש"י בחלפס וצנימוקין יוסף ע"ש אכל צלשון אחר פירש דגרסי' ליה אע"ג דליכא פסידא ליתים בלא מגופה מ"מ ודאי כשמוליקין אותן איכא פסידא שנינו בלא מגופה: (ד) ר"ה רשב"י כו' וצנינעא והאריסין יעשו: (ה) בא"ד דשרינן לאכל עלמנו היינו דוקא כשלא ימנא: (ו) בא"ד בלאותו שיש לו לאומנות:

גליון הש"ם

גב' לא מיבעיא בימי אבלו דמרדבנן. עיין לקמן דף יד ע"צ מוס' ד"ה עשה דימיר:

מוסף רש"י

אדם חשוב שאני. יט לו להחמיר על עצמו יותר [קטן יב:] שהרואה אותו שהוא מקל עומד ומיקל יותר [שבת נא.] לפי שלמדים הימנו [כתובות יט.].